

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2872/2537

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ศกส จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 982

แม้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนก็ตาม เมื่อจำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ชำระหนี้นั้นจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจึงกลายเป็นหนี้ใหม่และเป็นต้นเงินไปเสียแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินจำนวนหนี้ ใหม่นี้ ใช่ว่าจะเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยค้างชำระให้แก่โจทก์ จำนวนเงิน 3,287,932.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อ ปี กำหนดชำระเงินวันที่ 30 มีนาคม 2530ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้รับตัวสัญญาใช้เงินจากโจทก์เพื่อนำไปให้ธนาคารอาวัลตัวให้จำเลย แต่จำเลยมิได้ดำเนินการและเมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยมิได้ใช้เงินตามตัวให้แก่โจทก์จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าวถึงวันฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 4,150,623.26 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 3,287,932.84 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้เสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์อ้างว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเพื่อชำระ ดอกเบี้ยที่จำเลยค้างชำระและโจทก์ยังขอให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวอีกซึ่ง เป็นการคิดดอกเบี้ยต้องห้ามตามกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 4,151,623.26 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของต้นเงิน 3,287,932.84บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่ว่า โจทก์จะมีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากต้นเงินตามตั๋ว สัญญาใช้เงินฉบับพิพาทตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือไม่ เห็นว่าแม้ตั๋ว สัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ ก่อนก็ตาม เมื่อจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ชำระหนี้หนี้้น จำนวนเงินตามตั๋ว สัญญาใช้เงินจึงกลายเป็นหนี้ใหม่ และเป็นเงินต้นไปเสียแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้ ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้ หาใช่การคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพโรจน์ คำอ่อน-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ